

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5995/2530

นางตั่งไฉ่วสี
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 20, มาตรา 27, มาตรา 102 ทวิ

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจับกุมโจทก์ในข้อหาพยายามพาของต้องจำกัดออกไปนอก
ราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469 มาตรา
27 จึงมีอำนาจนำตัวโจทก์และของพิพาทซึ่งเป็นของกลางที่เกี่ยวกับการพยายาม
กระทำความผิดส่งสถานีตำรวจเพื่อจัดการตามกฎหมาย แม้ต่อมาโจทก์ได้ทำคำร้อง
ขอให้เปรียบเทียบเพื่อไม่ต้องดำเนินคดี โดยขอยกของพิพาทให้เป็นของแผ่นดิน
ก็ตาม แต่ภายหลังโจทก์กลับขอคืนของพิพาทก่อนที่คณะกรรมการเปรียบเทียบงด
การฟ้องร้องจะพิจารณาคำร้องขอให้เปรียบเทียบมาตรา 102 ทวิ ถือได้ว่าโจทก์ไม่
ประสงค์ให้มีการเปรียบเทียบต่อไปโจทก์จึงหมดความคุ้มกันในการที่จะถูกดำเนินคดี
จำเลยย่อมมีอำนาจยึดของพิพาทไว้เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตาม
มาตรา 20 ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมพิธีสมรสของ
หลานสาวและฉลองวันเกิดของโจทก์ โดยเตรียมของขวัญเป็นทองรูปพรรณหลาย
อย่างซึ่งเป็นของโจทก์และญาติมิตร มูลค่าประมาณ 200,000 บาท ไปมอบให้คู่บ่าว

สาวและเป็นของชำร่วยแก่บุตรหลานที่มาอวยพรโจทก์ แต่ในวันเดินทางเจ้าหน้าที่
ศุลกากรของจำเลยยึดทรัพย์สินดังกล่าวและกักตัวโจทก์ไว้ โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งการ
ปฏิบัติงานอันมิชอบของเจ้าหน้าที่ของจำเลยแต่จำเลยไม่คืนทรัพย์สินให้โดยอ้างว่า
โจทก์ลงนามยกทรัพย์สินให้จำเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของจำเลยยึดทรัพย์สินไว้โดยมิชอบ
ขัดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 17 ขอให้จำเลยคืน
ทรัพย์สินหรือใช้ราคา

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลภาษี
อากรฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ของพิพาทเป็นของต้องจำกัด จะนำออกนอกราชอาณาจักร
ได้อาจทำได้เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย มิฉะนั้นผู้นำออกมีความผิดตามมาตรา
27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 โจทก์ไม่ขออนุญาตและลักลอบ
จะนำออกนอกราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ของจำเลยตรวจพบจึงจับโจทก์และยึดของ
พิพาทไว้เป็นของกลางโดยชอบ ต่อมาโจทก์ทำคำร้องขอให้เปรียบเทียบและงดการ
ฟ้องร้องโดยยอมยกของพิพาทให้เป็นของแผ่นดิน หลังจากนั้นโจทก์แสดงเจตนา
ใหม่เป็นไม่ยกให้ คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเปรียบเทียบ ของพิพาทจึงยังเป็น
ของกลางในคดีอาญาโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืน

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางได้
และฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม แต่จำเลยมีอำนาจยกของพิพาทได้เพราะเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย พิพาทยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ของพิพาทมีถึง 45 รายการ ราคา
ประมาณ 100,000 บาท มากเกินกว่าที่จะเป็นของใช้ส่วนตัว โจทก์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
ของจำเลยหลังถูกตรวจค้นว่าจะนำของพิพาทไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นของ

ขวัญและแจกญาติและรับว่าไม่ได้ขออนุญาตนำของพิพาทออกนอกราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ของจำเลยจึงมีเหตุที่จะจับกุมโจทก์ในข้อหาพยายามพาของต้องจำกัดออกไปนอกราชอาณาจักร อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 27 และนำส่งสถานีตำรวจพร้อมด้วยของพิพาทซึ่งเป็นของกลางที่เกี่ยวกับการพยายามกระทำผิดเพื่อจัดการตามกฎหมาย แม้ต่อมาโจทก์ทำคำร้องขอให้จำเลยเปรียบเทียบเพื่อให้เรื่องระงับไปดดยมีต้องดำเนินคดี โดยขอยกของพิพาทให้เป็นของแผ่นดินและระหว่างที่เรื่องกำลังรอให้คณะกรรมการเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องพิจารณาตาม มาตรา 102 ทวิ โจทก์มีหนังสือขอให้คืนของพิพาท ถือได้ว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้มีการเปรียบเทียบเพื่อให้เรื่องระงับไป โจทก์จึงหมดความคุ้มกันในการที่จะถูกดำเนินคดีต่อไปในความผิดดังกล่าว จำเลยมีอำนาจยึดของพิพาทไว้เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตามมาตรา 20

พิพากษายืน

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ